

ANEXO N° 1 SOLICITUD DE COTIZACIÓN

1. Nombre de la cotización

Tableros cromáticos amarillos para Vigilancia Agrícola.

2. Descripción de la cotización

Adquisición de dos mil (2.000) tableros amarillos, medidas 10x25 cms para actividades de Vigilancia Agrícola.

3. Dirección de entrega

Dirección Regional SAG Valparaíso. Calle Freire N°765, comuna de Quillota. Unidad Protección Agrícola, Forestal y Semillas.

4. Plazo de entrega

El proveedor dispondrá de 05 días hábiles como plazo máximo para la entrega de los productos/servicio, contados desde la aceptación de la orden de compra.

5. Productos o servicio a cotizar

Detalle	Unidad de medida (litro, HH, kg, Caja)	Cantidad	Imagen Ref.
<u>Características:</u> Tablero cromático amarillo, cuadriculado, adhesivo ambas caras medidas 10x25 centímetros.	unidades	2.000	 25 cms 10 cms

			
--	--	--	--

6. Operatoria del contrato

Se emitirá una orden de compra por el total del monto adjudicado.

La entrega será el total de los materiales cotizados.

El pago de los productos/servicios contratados se efectuará dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro.

7. Monto total estimado o disponible (IVA incluido) * (máximo 100 UTM)

Monto disponible de **\$1.554.140.- IVA incluido**, debe incluir todos los costos asociados, como impuestos, flete, entre otros.

En caso de establecer monto disponible, las ofertas que superen dicho monto, serán descartadas de la etapa de selección de la oferta. (declaradas inadmisibles)



8. Duración del contrato

El proveedor/a adjudicado/a deberá aceptar la orden de compra en un periodo máximo de 48 horas desde su emisión.

El contrato tendrá una duración de acuerdo a lo indicado por el proveedor adjudicado, **contados desde la aceptación de la orden de compra**. Cabe destacar, que los requerimientos estarán sujetas a la necesidad del servicio, por lo que el pago será por lo efectivamente solicitado y ejecutado.

9. Otras especificaciones

Especificar, cuando corresponda:

- a) Garantía: **N/A.**
- b) Plazo de Remplazo producto dañado o defectuoso: **10 días hábiles.**
- c) Responsable recepción: Pablo Vargas. **Unidad Técnica PAFS Regional.**
- d) Visita a terreno (opcional): N/A
- e) Otros

10. Criterio de Selección

Una vez cumplidos los requisitos señalados en punto 5, el criterio para seleccionar será considerando los siguientes factores:

Formula	Criterio Evaluación	% Evaluación
$(((\text{Precio menor oferta} / \text{precio oferta analizada} * 100) * \text{Ponderación})$	Precio	40%
Se ajusta a las especificaciones técnicas, indicadas en el numeral 5: 100 puntos	Especificaciones Técnica	40%
No se ajusta a las especificaciones técnicas, indicadas en el numeral 5: 0 puntos		
Plazo de Entrega	De 1 a 5 días hábiles =100 De 6 a 10 días hábiles =50 De 11 a más días hábiles =0	10%
Presenta nota 5 en ficha de proveedor portal Mercado Público (comportamiento): 100 puntos	Comportamiento contractual anterior	10%
Presenta nota entre 3,1 y 4,99 en ficha de proveedor portal Mercado Público (comportamiento): 50 puntos		

Presenta nota entre 1 y 3 en ficha de proveedor portal Mercado Público (comportamiento): 0 puntos		
---	--	--

11. Multas por retrasos

El SAG aplicará una multa diaria de un 1%, sobre el valor neto del producto/servicio atrasado, que se calculará por cada día hábil de atraso en la entrega del servicio/producto, por causa imputable al proveedor, contado desde el día hábil siguiente al vencimiento del plazo de entrega ofertado o comprometido por el proveedor.

Previo a la aplicación de multa, la Unidad Usaria Solicitante del SAG comunicará al proveedor del atraso en que incurrió, mediante correo electrónico, a fin de que éste, en un plazo no superior a 5 días hábiles, contados desde efectuada dicha comunicación, manifieste sus descargos en relación al eventual incumplimiento y cobro de multa. Lo anterior, en atención al Principio de Contradictoriedad, establecido en el artículo 10° de la Ley N° 19.880, de Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. Recibidos y analizados los descargos y en caso de decidir la aplicación de multa, el Servicio Agrícola y Ganadero emitirá una Resolución al respecto, la cual será notificada por escrito al adjudicatario, quien podrá reclamar de su aplicación al SAG dentro de los 5 días hábiles contados desde la notificación. El SAG resolverá la reclamación presentada, acogiendo los fundamentos dados por el adjudicatario o bien, la rechazará confirmando la multa respectiva.

La aplicación de la multa se deducirá de la factura comercial o de la garantía vigente, según corresponda. Con todo, las multas estarán sujetas a un tope o monto máximo para su cobro, el que no podrá exceder el 30% del precio total del contrato. En contra de la Resolución que aplique la multa procederán los recursos que al efecto contempla la Ley N°19.880 sobre procedimiento administrativo.

12. Término anticipado del contrato

De acuerdo a los términos de la Ley 19.886 y de su Reglamento N° 661/2024.

El Servicio Agrícola y Ganadero podrá poner término anticipado al contrato y, consecuentemente, dejar sin efecto las órdenes de compra emitidas, sin necesidad de notificación judicial ni requerimiento previo de ninguna especie en los casos previstos por el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Compras. Asimismo, el Servicio Agrícola y Ganadero podrá terminar anticipadamente el contrato en la hipótesis prevista en el artículo 4 inciso 2 de la Ley recién señalada.



Los casos previstos en el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Compras son:

1. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
2. La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el Proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones.
3. El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o ejecución parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales descritas en el presente requerimiento, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento genere a la entidad contratante perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.
4. El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
5. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme al artículo 129. En tal caso, la Entidad sólo pagará el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al Proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 135 del reglamento.
6. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
7. La inhabilidad sobreviniente que afecte al proveedor para celebrar contratos con la administración del Estado, la que se encuentra regulada en los artículos 8 y 10 de la Ley N°20.393 y el artículo 33 de la Ley N°21.595.
8. Por no proveer al SAG las Leyes de Presupuesto del Sector Público correspondiente a los períodos fiscales futuros, considerados en el presente contrato, los fondos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones.
9. Las demás establecidas en la ley.

13. Modificación de contrato

13.1. Conforme a lo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 19.886 y lo señalado en el artículo 129 del Decreto Supremo 661 del Ministerio de Hacienda, que contiene el Reglamento de la Ley de



Compras, se podrá modificar el contrato definitivo de común acuerdo durante su vigencia, aumentando y/o disminuyendo:

- a) Los servicios comprometidos en el contrato.
- b) El plazo del contrato.

No podrá alterarse la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases, igualdad de los oferentes y el equilibrio financiero del contrato.

13.2. Las modificaciones no previstas solo podrán realizarse cuando cumpla los siguientes requisitos:

- (i) Que se encuentre en una situación de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente calificada por la Entidad contratante.
- (ii) Que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación.
- (iii) Que se limite introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.
- (iv) Que se respete el equilibrio financiero del contrato. El SAG estará facultado para aumentar el plazo de ejecución del contrato o la Orden de Compra mientras dure el impedimento. Asimismo, podrá realizar una modificación a los bienes y/o servicios comprometidos en el contrato o la Orden de Compra, siempre y cuando existieren razones de interés público, y que esta permita satisfacer de igual o mejor forma la necesidad pública que hubiere dado origen al procedimiento de contratación.

En ningún caso, el monto de estas modificaciones podrá exceder, independientemente o en su conjunto con las demás modificaciones realizadas a este durante su vigencia, el equivalente al treinta por ciento del monto originalmente convenido entre el Proveedor y el SAG, siempre que este último cuente con disponibilidad presupuestaria para ello.

14. Formulario oferta

El oferente deberá indicar de manera clara y precisa que producto/servicio está ofertando junto con toda la información requerida en el detalle del requerimiento.

En caso de que exista un formato sugerido por el SAG, en la situación excepcional de que los oferentes ingresen información atinente a su propuesta técnica y económica, en formatos diferentes a los anexos solicitados por el SAG, estos serán evaluados sólo si consignan toda la información requerida en dichos anexos. En caso contrario, el SAG estará facultado para declarar inadmisibles las propuestas, por no ajustarse a lo solicitado.

15. Acuerdo de confidencialidad y No Divulgación

El proveedor y su personal, contratado y subcontratado, deberán guardar estricta reserva sobre la información a la que tengan acceso durante la ejecución del presente contrato, debiendo tomar los resguardos necesarios para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y documentos que sean objeto de intercambio, generación o tratamiento.



Con lo anterior, respecto de la información obtenida en virtud del presente contrato, el proveedor y el SAG estarán obligados a dar estricto cumplimiento a lo señalado en la Ley N° 17.336 sobre propiedad intelectual, en la Ley N° 19.039, sobre propiedad industrial y en la Ley N° 19.628 sobre protección de datos de carácter personal.

Para los efectos del presente contrato, no será considerada como información confidencial y, por lo tanto, no estará sujeta a las restricciones precedentemente expuestas, aquella que de acuerdo a la normativa vigente sea de dominio público.

La transgresión, por cualquier medio y en cualquier forma, de la prohibición señalada en esta cláusula, se entenderá como incumplimiento grave por parte del proveedor de las obligaciones que le impone el contrato, reservándose el SAG la facultad de adoptar las medidas que correspondan.

Las restricciones y obligaciones impuestas al proveedor y a su personal, en relación a la confidencialidad, expirarán cuando la información sea de conocimiento público.